

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ลักขณา สามแสน
นาง ชឹ้ม แซ่เฮง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 249

โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่426จำเลยได้เข้ามาปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าวเนื้อที่107.51ตารางวาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ตั้งนี้เมื่อตามภาพถ่ายแผนที่พิพาทท้ายฟ้องได้แสดงถึงที่ตั้งของที่ดินไว้แล้วส่วนจำเลยเข้ามาอยู่ในที่ดินพิพาทเมื่อใดทิศไหนกว้างยาวเท่าใดและติดกับที่ดินผู้อื่นนั้นเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ฟ้องโจทก์จึงหาเคลือบคลุมไม่ จำเลยฎีกาว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินการจำหน่ายจ่ายโอนจะต้องทำตามกฎหมายจะทำโดยผลการไม่ได้นั้นเป็นคนละเรื่องกับหนังสือมอบอำนาจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทั้งจำเลยมิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การเพียยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาและไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 426 จำเลยได้เข้ามาปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าวเนื้อที่ 107.51 ตารางวา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ โจทก์แจ้งให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับให้

จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์ห้ามเข้า
เกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องโจทก์เคลือบคลุม
เพราะมิได้บรรยายว่า จำเลยเข้ามาอยู่ในที่ดินพิพาทตั้งแต่เมื่อใด จำเลยครอบครอง
ที่ดินพิพาทเนื้อที่กว้างยาวเท่าใด มีเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ใดบ้าง จำเลยไม่สามารถ
ให้การต่อสู้ได้ถูกต้อง ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกไปจาก
ที่ดินพิพาทของโจทก์ ห้ามเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องแล้วว่า จำเลยได้เข้าครอบครองที่ดิน
พิพาทโดยเข้ามาปลูกบ้านอยู่อาศัยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ เนื้อที่ 107.51
ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 426 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ของโจทก์ ตามภาพถ่ายแผนที่ดินพิพาทท้ายฟ้องได้แสดงถึงที่ตั้ง
ของที่ดินพิพาทไว้ด้วย ส่วนจำเลยเข้ามาอยู่ในที่ดินพิพาทเมื่อใด ทิศไหน กว้างยาว
เท่าใด และติดกับที่ดินผู้ใดนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้น
พิจารณาฟ้องโจทก์จึงหาเคลือบคลุมไม่

ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การจำหน่ายจ่ายโอนจะต้องทำตาม
กฎหมาย จะทำโดยพลการไม่ได้นั้น เป็นคนละเรื่องกับหนังสือมอบอำนาจชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ อีกทั้งจำเลยมิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ เพียงยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกา และไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>